

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2625/2546

ป.วิ.พ. มาตรา 198 ทวิ

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

บริษัท ลิตเติ้ลจิน จำกัด

โจทก์

จำเลย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 198 ทวิ วรรคสาม (1) ที่กำหนดให้ศาลมีอำนาจดลสืบพยานและให้ส่งพยานเอกสารแทนนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคดีเท่านั้น เพราะแม้ว่าศาลจะสั่งให้สืบพยานต่อไปฝ่ายเดียวศาลก็อาจพิพากษาให้ไม่เต็มจำนวนเงินตามคำขอก็ได้ หากพยานเอกสารไม่เพียงพอซึ่งถือได้ว่าคดีไม่มีมูลในส่วนที่ไม่มีพยานหลักฐานมาแสดง ดังนั้น เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าโจทก์ไม่มีพยานเอกสารมาแสดงประกอบให้ศาลเห็นว่าคดีมีมูลจริง ศาลย่อมมีอำนาจใช้ดุลพินิจไม่พิพากษาให้จำนวนเงินในส่วนที่ไม่มีพยานเอกสารมาแสดง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจดำเนินคดีแก่ผู้ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจปลูกสร้างบ้านและจัดสรรที่ดินเพื่อจำหน่ายโจทก์ได้รับคำร้องจากนางสาวทัศนีย์ ปลอดขำ กับพวก ผู้บริโภคว่า

ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับจำเลย ผู้บริโภคดังกล่าวได้ชำระเงินดาวน์ให้แก่จำเลยครบถ้วนแล้ว แต่จำเลยผิดสัญญาไม่ดำเนินการก่อสร้างบ้านตามที่สัญญาไว้ ขอให้บังคับจำเลยคืนเงินดาวน์จำนวน 128,000 บาท แก่นางสาวทัศนีย์ ปลอดภัย 173,000 บาท แก่นางพีรดา พิณสัมพันธ์ 240,000 บาท แก่นายมรรคหรือธาวิน พี. เขียวดวง 109,000 บาท แก่นางทัศนีย์ คุปตธรณี 227,500 บาท แก่นางประคอง อยู่ถมยา นายถนัด มีรัตน์นายธเนตร มีรัตน์ และนายอนนท์ มีรัตน์ 85,000 บาท แก่นางสาลินี สุนทรวีภาต 308,350 บาท แก่นายอภิชาติหรือธนภฤต หวังดำรงวงศ์ 64,500 บาท แก่นางสาวเนตรนุชกิจการเจริญ และนายธนายุทธ สิริบุตตานนท์ 160,000 บาท แก่นางวันชัย สว่างบรรเจิดทวีและนางสุดา สว่างบรรเจิดทวี 278,000 บาท แก่นางพุลศรี ไชยโยศิลป์ 232,127 บาท แก่นายธรรมศักดิ์ ปิยรัตน์วงศ์ และนางสวณีย์ ปิยรัตน์วงศ์ 327,000 บาท แก่นายวิเชียรเหล่ารุ่งเรืองชัย และนางสุนัดดา เหล่ารุ่งเรืองชัย 198,500 บาท แก่สibtสำรวจโทสิงคารกะจันทร์ นายประคอง กะจันทร์ และนางสาวนงนุช เชียงหุ่น 254,500 บาท แก่นายเฉลิมพร สหกลจักร 28,800 บาท แก่นางสาวสมศรี ขุนแก้ว 278,000 บาท แก่นายพิเชษฐ์ ประคำเพชร และนางสาวจรรยา คณิตวงศ์ 221,000 บาท แก่นางสาวนงเยาว์ ลีมวงศ์สวัสดิ์ 227,500 บาท แก่นางสาววันเพ็ญ กอบพิมาย 210,500 บาท แก่นางสุพัตรา เม่งบุตร 210,500 บาท แก่นายอนันต์ ัญญมมงคลพงศ์ 233,850 บาท แก่นางพรพิชิต ษมากรวิฑิต 180,000 บาท แก่นายภักดี อิมคำนวร นางสาวภูริตาอิมคำนวร และนางสาวเสาวนีย์ วงศ์กาวิ 180,000 บาท แก่ นางนุชศรา หอมเนียมหรือจิระวิชชาสกุล และนายไกรวุฒิ จิระวิชชาสกุล 301,000 บาท แก่นายนิรัตน์ เหมืองหม้อหรือบุญท่าเชียงทอง นายสุวิทย์ เหมืองหม้อ และนางสาวบุญมี คำวัง 338,000 บาท แก่นายทศพร สันตศิริ 147,000 บาท แก่นายวาฑิต กิจนาเคเศศ 280,000 บาท แก่ นางสาวฐิฑิพ กนิษฐสุนทร พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินซึ่งผู้

บริโภคแต่ละรายได้ชำระให้แก่จำเลยไป นับแต่วันที่แต่ละคนได้ชำระเงินให้จำเลย เป็นครั้งสุดท้ายเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและไม่มาศาลในวันพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินคืนให้แก่นางสาวทัศนีย์ ปลอดภัย จำนวน 123,000 บาท นางพรีดา พิณสัมพันธ์ จำนวน 173,000 บาท นายมรรคหรือ ธาวิน พี.เชียวตง จำนวน 240,000 บาท นางทัศนีย์ คุปตธรณี จำนวน 109,000 บาท นางประคองอยู่ถมยา, นายถนัด มีรัตน์, นายธเนตร มีรัตน์ และนายอนนท์ มีรัตน์ จำนวน 217,500 บาท นางสาวลิณี สุนทรวินิจ จำนวน 75,000 บาท นางอภิชาติ หรือธนภฤต หวังดำรงวงศ์จำนวน 308,350 บาท นางสาวเนตรนุช กิจการเจริญ และ นายธนายุทธ สิริรัตนานนท์จำนวน 64,500 บาท นายวันชัย สว่างบรรเจิดทวี และนาง สุดา สว่างบรรเจิดทวี จำนวน 106,000 บาท นางพุลศรี ไชยโยคิลป์ จำนวน 258,000 บาท นางธรรมศักดิ์ ปิยรัตน์วงศ์และนางสวณีย์ ปิยรัตน์วงศ์ จำนวน 222,127 บาท นางวิเชียร เหล่ารุ่งเรืองชัย และนางสุนัดดา เหล่ารุ่งเรืองชัย จำนวน 275,000 บาท สิปปดำรงโทสิงการ กะจันท์นางประครอง กะจันท์ และนางสาวนงนุช เชียงหุ่น จำนวน 173,500 บาท นายเฉลิมพรสกลจักร จำนวน 221,500 บาท นางสาวสมศรี ขุนแก้ว จำนวน 23,800 บาท นายพิเชษฐ์ ประคำเพชร และนางสาวจรรยา คณิตวงศ์ จำนวน 278,000 บาท นางสาวนงเยาว์ ลีม่วงค์สวัสดิ์ จำนวน 211,000 บาท นางสาววันเพ็ญ กอบพิมาย จำนวน 217,500 บาท นางสุพัตรา เม่งบุตร จำนวน 200,500 บาท นายอนันต์ ธัญญมงคลพงศ์จำนวน 200,500 บาท นางพรพิชิต ษมากรวิทิศ จำนวน 223,850 บาท นายภักดีอิมคำนวร นางสาวภาวริตา อิมคำนวร และ นางสาวเสาวนีย์ วงศ์กาวิ จำนวน 168,000 บาท นางนุชศรา หอมเนียมหรือจิระ วิชาสกุล และนายไกรวุฒิ จิระวิชาสกุล จำนวน 120,000 บาท นายนิวัฒน์ เหมืองหม้อหรือบุญท่า เชียงทอง นายสุวิทย์ เหมืองหม้อ และนางสาวบุญมี คำวัง จำนวน

274,000 บาท นายทศพร สันตศิริ จำนวน 323,000 บาทนายวิฑิต กิจนาเคเทศ และนางสาวจรรยา ลักษณะอาการการ จำนวน 131,000 บาทนางสาวชูชีพ กนิษฐสุนทร จำนวน 270,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2540, 7 ธันวาคม 2540, 9 มีนาคม 2541, 6 มกราคม 2541, 20 มกราคม 2541, 18 ตุลาคม 2540, 27 ตุลาคม 2540, 27 ตุลาคม 2540, 26 กันยายน 2540, 16 พฤศจิกายน 2540, 14 กันยายน 2540, 6 มิถุนายน 2541, 1 ตุลาคม 2540, 9 กันยายน 2541, 11 ตุลาคม 2540, 14 มกราคม 2542, 14 ธันวาคม 2540, 4 ธันวาคม 2540, 26 สิงหาคม 2540, 3 ธันวาคม 2540, 22 พฤศจิกายน 2540, 4 ตุลาคม 2540, 4 พฤศจิกายน 2540, 25 สิงหาคม 2541, 15 พฤศจิกายน 2541, 29 กันยายน 2540 และวันที่ 7 ตุลาคม 2541 ตามลำดับเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดินจัดสรร โดยจำเลยได้รับเงินจากผู้บริโภคไปแล้วไม่ดำเนินการตามสัญญาปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งสืบพยานโจทก์แล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่ผู้บริโภคไม่เต็มตามฟ้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 198 ทวิวรรคสาม (1)บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่โจทก์มีคำขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้เป็นเงินจำนวนแน่นอนให้ศาลมีคำสั่งให้โจทก์ส่งพยานเอกสารตามที่ศาลเห็นว่าจำเป็นแทนการสืบพยาน จะเห็นได้ว่า ตามบทบัญญัติดังกล่าวมิได้มีข้อความบังคับศาลว่าจะต้องพิพากษาไปตามคำขอของโจทก์ทุกประการ และเมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา 198 ทวิวรรคแรกที่บัญญัติว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดี

โดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การมิได้ เว้นแต่ศาลเห็นว่าคำฟ้องของโจทก์มีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมาย... บทบัญญัติที่กำหนดให้ศาลมีอำนาจดสืบพยานและให้ส่งพยานเอกสารแทนนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคดีเท่านั้น เพราะแม้ว่าศาลจะสั่งให้สืบพยานต่อไปฝ่ายเดียว ศาลก็อาจพิพากษาให้ไม่เต็มตามคำขอก็ได้ หากพยานเอกสารไม่เพียงพอ ซึ่งถือได้ว่าคดีไม่มีมูลในส่วนที่ไม่มีพยานหลักฐานมาแสดง ดังนั้น เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าโจทก์ไม่มีพยานเอกสารมาแสดง ประกอบให้ศาลเห็นว่าคดีมีมูลจริง ศาลย่อมมีอำนาจใช้ดุลพินิจไม่พิพากษาให้ในส่วนที่ไม่มีพยานเอกสารมาแสดงที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล ทับเที่ยง-สุรพล เจียมจู่ไร-วิศณุ เลื่อมสำราญ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่ศาลมีคำสั่งให้โจทก์ส่งพยานเอกสารแทนการสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 198 ทวิ วรรคสาม (1) ศาลต้องนำพยานเอกสารนั้นซึ่งเป็นพยานหลักฐานอย่างหนึ่งมาชั่งน้ำหนักว่าคำฟ้องของโจทก์มีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ เพราะมาตรา 198 ทวิ วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำ

สั่งให้โจทก์ชนะคดี โดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ เว้นแต่ศาลเห็นว่าคำฟ้องของโจทก์มีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมาย ดังนั้นเมื่อศาลนำพยานเอกสารดังกล่าวมาชั่งน้ำหนักแล้วไม่พอฟังว่าคำฟ้องของโจทก์มีมูลหรือฟังว่ามีมูลเพียงใดศาลก็พิพากษาไปตามนั้นได้ มิใช่จะต้องพิพากษาให้เต็มตามจำนวนเงินที่โจทก์ขอเสมอไปเท่านั้น

ไพโรจน์ วายุภาพ